



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO



SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 1300 del 12/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 136 del 11/08/2026

PROPOSTA N. 2301 del 11/08/2026

OGGETTO: PNRR M4C1I1.1 - Realizzazione asilo nido "ESTIA" mediante riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio pubblico esistente non già destinato ad asilo nido - CUP C86F24000180006 - CIG B6203B7834 - liquidazione SAL 3

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Delibera della Giunta Comunale n. 197 del 10/06/2024, sono state approvate le schede progettuali nonché il DIP relativo all'intervento denominato "Asilo Nido ESTIA" depositato in atti presso l'ufficio tecnico;
- con Determinazione dirigenziale R.G. n. 1017 del 16/07/2024 e n. 1019 del 16/07/2024, il Comune di Lamezia Terme ha stabilito:
- di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. "INVITALIA", quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice dei Contratti, proceda, per conto dello scrivente Soggetto Attuatore, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura aperta per l'aggiudicazione di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi degli articoli 71 e 59, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti, finalizzato all'affidamento dei lavori di costruzione, ampliamento e riconversione relativi agli Interventi, nonché alla stipula di tale Accordo Quadro con gli aggiudicatari;
- di prendere atto e di approvare la documentazione di gara predisposta e trasmessa da INVITALIA allo scrivente Soggetto Attuatore, per l'indizione della procedura di interesse, ritenendola coerente con gli impegni assunti convenzionalmente con il Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- di ricorrere, pertanto, agli Accordi Quadro stipulati da INVITALIA per l'affidamento dei lavori necessari alla realizzazione degli Interventi di propria competenza, ricompresi nel Nuovo Piano per asili nido;
- con determina dirigenziale n. R.G. 1706 del 05/12/2024 sono stati aggiudicati i servizi di ingegneria ed architettura riguardanti la redazione del PFTE e della progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'incarico opzionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di direzione lavori per l'attuazione dell'intervento denominato "Realizzazione dell'asilo nido "ESTIA" mediante riconversione

con demolizione e ricostruzione di edificio pubblico esistente non già destinato ad asilo nido” al “**RTP VEGA**” così composto:

- Società di ingegneria V.E.G.A. S.r.l. (P.IVA 01502740622) in qualità di mandatario;
- Arch. Antonio Restaino (C.F. RSTNTN73E26B922Z e P. IVA 04144411214) in qualità di mandante;
- Ing. Onofrio Dennetta (C.F. DNNNFR71A09A755C e P. IVA 02584350611) in qualità di mandante;
- dott. Dr. Geol. Vincenzo Del Genio (C.F. DLGVCN67R15A243C e P. IVA 02179530619) in qualità di mandante;
- Ing. Ede Myriam Fiato (C.F. FTIDYR93S53B963W e P. IVA 04730800614) in qualità di mandante e giovane professionista;
- con verbale del 07/12/2024 il RUP/DEC, ing. Nicola Cerminara, ha disposto con effetto immediato l'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 7-ter del DL 8 aprile 2020, n. 22 e art. 8, c. 1 lett. a) della L. 120/2020, e la formale consegna dell'esecuzione dei servizi affidati con determina dirigenziale n. R.G. 1706 del 05/12/2024;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 28/02/2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in oggetto, redatto dall'RTP aggiudicatario;
- con determina dirigenziale n. R.G. 377 del 18/03/2025 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal RTP “VEGA”, relativo all'intervento denominato “*Realizzazione dell'asilo nido “ESTIA” mediante riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio pubblico esistente non già destinato ad asilo nido*”, individuato dal CUP C86F24000180006, ed il quadro economico dell'intervento da cui si evince che la spesa complessiva dell'intervento ammonta ad euro 1.512.000,00 di cui euro 1.116.642,71 per lavori ed euro 395.357,29 per somme a disposizione;
- con Determina del Dirigente del Settore Tecnico R.G. n. 1182 del 11/07/2025:
 - si è preso atto dell'Accordo Quadro stipulato ai sensi dell'articolo 62, co. 7, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 tra INVITALIA e l'impresa IMP.EL. S.R.L., con sede legale in Fiano Romano (RM), Via del Commercio snc, c.a.p. 00065, capitale sociale euro 20.800,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. RM - 774993, Codice fiscale e Partita IVA n. 04491771004, relativo alla “PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 59 E 71 DEL D.LGS N. 36/2023 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 –OG11) PER LA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E RICONVERSIONE DI NUOVI ASILI NIDO - AQ3 CALABRIA - CIG: B280C7CFC7” avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori dell'intervento denominato “AQ3 CALABRIA - Lamezia Terme - B”;
 - si è preso atto che l'impresa IMP.EL. S.R.L. ha offerto un ribasso pari al 28,99800 % da applicare sull'importo dei lavori indicato nel progetto esecutivo approvato, secondo le disposizioni impartite dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici;

- è stato approvato l'Ordine di Attivazione (ODA) sottoscritto dalle parti relativo all'“Accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 - OG11) per la costruzione, ampliamento e riconversione di nuovi asili nido” - AQ3 CALABRIA - CIG: B280C7CFC7”, e relativi allegati, per la *Realizzazione dell'asilo nido “ESTIA” mediante riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio pubblico esistente non già destinato ad asilo nido*”, individuato dal CUP C86F24000180006, finanziato nell'ambito del “Nuovo Piano per Asili Nido” dal PNRR;
- sono stati affidati, ai sensi dell'art. 17, co. 5, del D.lgs 36/2023, avvalendosi dei poteri commissariali ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7-ter del DL 8 aprile 2020, n. 22 e all'art. 24 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, all'impresa IMP.EL. S.R.L., con sede legale in Fiano Romano (RM), Via del Commercio snc, c.a.p. 00065, capitale sociale euro 20.800,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. RM - 774993, Codice fiscale e Partita IVA n. 04491771004, i lavori di *Realizzazione dell'asilo nido “ESTIA” mediante riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio pubblico esistente non già destinato ad asilo nido*”, individuato dal CUP C86F24000180006, per un importo pari ad **euro 804.338,02** per lavori, inclusi **euro 39.655,71** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari a **euro 80.433,80** per un importo complessivo pari a **euro 884.771,82**;
- nelle more della stipula del contratto specifico, ai sensi dell'art. 7-ter del DL 8 Aprile 2020 n. 22, dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, e dell'art. 17 commi 8 e 9 del D. Lgs. n. 36/2023, i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 14/07/2025, come da verbale di consegna sottoscritto dal Direttore dei lavori ing. Filippo Venditti e dall'impresa IMP.EL. S.R.L. senza sollevare riserve od eccezioni di sorta;
- in data 09 aprile 2026 tra il Comune di Lamezia Terme e la ditta appaltatrice è stato stipulato, con atto pubblico notarile informatico, il contratto specifico avente il n. rep. 22073, registrato in data 10/04/2026 presso l'ufficio di Catanzaro con il numero 2402 serie 1T;
- con Determina del Dirigente del Settore Tecnico n. R.G. 1631 del 15/09/2025 è stata liquidata a favore della ditta appaltatrice la somma di euro 160.867,60 iva inclusa a titolo di anticipazione sull'importo contrattuale nella misura del 20% come previsto dall'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

Visto che:

- la direzione lavori, ha emesso gli atti contabili relativi al terzo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 01/08/2026 (SAL n. 3), acquisiti al protocollo dell'Ente con n. 0063084 del 06/08/2026 e di seguito indicati:
 - libretto delle misure n. 3;
 - registro di contabilità n. 3;
 - sommario del registro di contabilità al SAL n. 3;
 - Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 01/08/2026;

- l'appaltatore ha sottoscritto gli atti contabili relativi al SAL n. 3, incluso il registro di contabilità senza apporre riserve;
- dal SAL n. 3 emesso risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti alla data del 01/08/2026, al netto del ribasso d'asta, pari ad euro 536.994,69 incluso oneri di sicurezza, oltre IVA;

Dato atto che:

- l'appaltatore ha redatto la dichiarazione, e relativi allegati, in merito al rispetto del principio del DNSH alla data del SAL n. 3, come da previsione inserita nelle *Condizioni Generali* e nel *sub-allegato 1 alle condizioni generali*, allegati al disciplinare della procedura aperta indetta da INVITALIA per la conclusione dell'accordo quadro per l'affidamento di lavori per la costruzione, ampliamento e riconversione di nuovi asili nido;
- il direttore dei lavori ha redatto la propria dichiarazione in merito alla conformità alle previsioni progettuali della suddetta dichiarazione sul rispetto del principio del DNSH sottoscritta dall'appaltatore;
- sia la dichiarazione dell'appaltatore sia la dichiarazione del direttore dei lavori sono depositate agli atti dell'Ente con n. prot. 0063084 del 06/08/2026;
- il Responsabile del procedimento, ing. Nicola Cerminara, ha emesso il certificato di pagamento della rata n. 3 dei lavori di importo pari ad euro 147.655,42 oltre IVA di legge, relativo alle lavorazioni svolte dall'appaltatore alla data del 01/08/2026 e contabilizzate nel SAL n. 3;

Vista la fattura n. 52/PA del 06/08/2026, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 63367 del 06/08/2026, di importo complessivo pari ad euro 162.420,96 di cui euro 147.655,42 per lavori eseguiti alla data del SAL n. 3 ed euro 14.765,54 per IVA di legge, emessa dalla ditta IMP.EL. S.R.L. (P. IVA 04491771004) a saldo delle proprie competenze;

Dato atto che tramite il portale FUTURA implementato dal Ministero dell'istruzione e del Merito è stata richiesta l'erogazione a titolo di acconto delle somme necessarie al pagamento delle spese maturate alla data del SAL n. 3;

Ritenuto di approvare gli atti contabili sopra indicati ed il certificato di pagamento della terza rata dei lavori pari ad euro 147.655,42 oltre IVA di legge;

Acquisiti:

- il DURC n. prot. INPS_51005037 del 04/06/2026, con scadenza validità al 02/10/2026, in cui si attesta la regolarità contributiva della ditta IMP.EL. S.R.L. (P.IVA 04491771004);
- il DURC n. prot. INAIL_54347537 del 29/05/2026, con scadenza validità al 26/09/2026, in cui si attesta la regolarità contributiva della ditta TECNOFUTURA S.R.L., (P. IVA N. 15930921000) che interviene in qualità di subappaltatore giusta Determina Dirigenziale di autorizzazione al subappalto n. R.G. 1495 del 29/08/2025;

Dato atto che:

- il codice identificativo della gara CIG relativo all'accordo quadro è B280C7CFC7;
- per l'appalto specifico di cui in oggetto è stato acquisito il codice identificativo della gara CIG B6203B7834;

- per l'opera di cui in oggetto è stato acquisito il codice unico di progetto CUP C86F24000180006;
- il conto corrente riportato nella fattura coincide con quanto dichiarato in sede di stipula di contratto dall'appaltatore in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

Visto l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, "PNRR") approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, come successivamente modificato, una prima volta, con Decisione di esecuzione del Consiglio approvata l'8 dicembre 2023 (16051/23) e, in seguito, il 14 maggio 2024 (9399/24);

Vista la Missione 4 *"Istruzione e Ricerca"* – Componente 1 *"Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università"* – Ambito di intervento 1: *"Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione"* - Investimento 1.1 *"Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"* del PNRR (M4.C1- I1.1);

Visto l'Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione del 2 dicembre 2021 prot. n. 48047, pubblicato in attuazione del citato D.M. n. 343/2021, per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Investimento 1.1: *"Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"*, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;

Visti i decreti Direttoriali dell'8 settembre 2022, n. 57 e del 26 ottobre 2022, n. 74, di approvazione in via definitiva delle graduatorie di taluni interventi ammessi a finanziamento nell'ambito dell'Avviso pubblico del 2 dicembre 2021;

Visto il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 79 del 30 aprile 2024, ai sensi del quale le risorse - in quanto economie e non assegnazioni - relative all'Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, nonché quelle del precedente Avviso pubblico del 22 marzo 2021, emanato in attuazione degli articoli 59-61 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, possono essere reinvestite in un nuovo Piano per asili nido nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*, così per come definito in sede di revisione del PNRR (dicembre 2023) sia in relazione alle tempistiche di attuazione, spostate dalla fine del 2025 alla metà del 2026 (T2 2026), che in relazione al numero di nuovi posti da assicurare - ridotti da 264.480 a 150.480 nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni) [M4C1-18] (di seguito, *"Nuovo Piano per asili nido"*), complessivamente finanziato per euro 734.955.734,85,

incluse anche tutte le risorse di cui all'annualità 2026 di cui al citato articolo 1, comma 59 della legge n. 160 del 2019, come rimodulate con la citata legge 30 dicembre 2023, n. 213, nella misura complessiva di euro 400.000.000,00, iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno;

Visto l'Avviso pubblico prot. n. 68047 del 15 maggio 2024, pubblicato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, in attuazione del citato decreto del 30 aprile 2024, n. 79, per la candidatura di nuovi progetti da finanziare per la costruzione e realizzazione di nuovi asili nido ovvero la riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido, al fine di creare nuovi posti nido per bambini nella fascia di età 0-2 anni;

Visto il decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 23 del 13 giugno 2024, con il quale è stata approvata la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento, ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 3 e 4 (adesione in forma singola), e ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6 (adesione in forma aggregata), dell'Avviso pubblico del 15 maggio 2024, n. 68047, nell'ambito del Nuovo Piano per asili nido;

Visto l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *"Do no significant harm"*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *"Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"*;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Considerati gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Evidenziato che con decreto sindacale n. 8 del 07/10/2024 è stato attribuito, in base al combinato disposto di cui al comma 1 bis dell'articolo 7 ter del DL 22/ 2020 e al comma 3 dell'articolo 24 del DL 13/2023, al dirigente del Settore Tecnico il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, che potrà avvalersi dei poteri gestionali collegati all'esercizio delle funzioni commissariali in materia di riqualificazione dell'edilizia scolastica per gli interventi finanziati dal PNRR;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., concernente *«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *«Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»*;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *«Codice dell'amministrazione digitale»*;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *«Legge di contabilità e finanza pubblica»*;

Visti gli articoli 54 e 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante *«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»*;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»*;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;*

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *«Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;*

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152 recante *«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;*

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *«Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», e in particolare l'articolo 47;*

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune».*

Visto l'articolo 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 secondo cui *“Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.”*

Vista la proposta della presente determinazione formulata dal RUP Ing. Nicola Cerminara;

Richiamati gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Verificato il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 vigente in ordine in ordine all'area di rischio interessata dal provvedimento, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

Acquisita la dichiarazione di inesistenza di posizione di conflitto del RUP, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, e del codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del codice dei contratti;

Rilevata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2012, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del Codice dei Contratti;

Visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lamezia Terme;
- il regolamento di contabilità del Comune di Lamezia Terme;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 259 del 01/10/2025 ad oggetto "Variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027 approvato con delibera di G.C. n. 191 del 04.06.2025;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di approvare** gli atti contabili relativi al terzo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 01/08/2026 (SAL n. 3), acquisiti al protocollo dell'Ente con n. 0063084 del 06/08/2026 e di seguito indicati:
 - libretto delle misure n. 3;
 - registro di contabilità n. 3;
 - sommario del registro di contabilità al SAL n. 3;
 - Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 01/08/2026;
3. **di approvare** il certificato di pagamento della rata n. 3 dei lavori di importo pari ad euro 147.655,42 oltre IVA di legge, relativo alle lavorazioni svolte dall'appaltatore alla data del 01/08/2026 e contabilizzate nel SAL n. 3;
4. **di dare atto che:**
 - l'appaltatore ha redatto la dichiarazione, e relativi allegati, in merito al rispetto del principio del DNSH alla data del SAL 3, come da previsione inserita nelle *Condizioni Generali* e nel *sub-allegato 1 alle condizioni generali*, allegati al disciplinare della procedura aperta indetta da INVITALIA per la conclusione dell'accordo quadro per l'affidamento di lavori per la costruzione, ampliamento e riconversione di nuovi asili nido;
 - il direttore dei lavori ha redatto la propria dichiarazione in merito alla conformità alle previsioni progettuali della suddetta dichiarazione sul rispetto del principio del DNSH sottoscritta dall'appaltatore;
 - sia la dichiarazione dell'appaltatore sia la dichiarazione del direttore dei lavori sono depositate agli atti dell'Ente con n. prot. 0063084 del 06/08/2026;
5. **di approvare** e liquidare la fattura n. 52/PA del 06/08/2026, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 63367 del 06/08/2026, di importo complessivo pari ad euro 162.420,96 di cui euro

- 147.655,42 per lavori eseguiti alla data del SAL n. 3 ed euro 14.765,54 per IVA di legge, emessa dalla ditta IMP.EL. S.R.L. (P. IVA 04491771004) a saldo delle proprie competenze maturate alla data del SAL n. 3;
6. **di autorizzare** il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare l'anticipazione di cassa per la liquidazione della fattura n. 52/PA del 06/08/2026 alla ditta IMP.EL. S.R.L. (P. IVA 04491771004), per un totale di euro 162.420,96, nelle more dell'accreditamento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) delle somme richieste a titolo di acconto per il pagamento delle spese maturate alla data del SAL n. 3, come da istanza caricata sulla piattaforma FUTURA;
 7. **di versare** all'impresa IMP.EL. S.R.L., la somma di euro 147.655,42, a saldo della fattura n. 52/PA del 06/08/2026 sul conto corrente di cui all'allegata fattura, e di versare all'erario l'aliquota IVA pari ad euro 14.765,54 ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (split payment);
 8. **di imputare** la spesa complessiva di euro 162.420,96 IVA compresa, al capitolo 4586/0, piano dei conti 2.02.01.09.003, come da impegno effettuato con determinazione dirigenziale R.G. n. 1182 del 11/07/2025 (R.S. n. 93 del 10/07/2025);
 9. **di dare atto che:**
 - la spesa è finanziata con i fondi ministeriali concessi con il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 79 del 30 aprile 2024, inserito nel Nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 (M4C1I1.1);
 - è stato acquisito il CUP: C86F24000180006;
 - il CIG dell'Accordo Quadro è il seguente C.I.G.: B280C7CFC7;
 - il CIG del Contratto Specifico è il seguente C.I.G.: B6203B7834;
 10. **di dare atto** che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 11. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
 12. **di specificare** che il presente provvedimento è adottato nel rispetto del vigente Piano per la prevenzione della corruzione;
 13. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
 14. **di trasmettere** copia della presente, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D.lgs. 18/08/2000 n. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

15. **di trasmettere** il presente atto di liquidazione al settore economico finanziario con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui all'art. 185 del D.lgs. 267/2000;
16. **di dare atto che** il RUP ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 è l'Ing. Nicola Cerminara;
17. **di dare atto che** con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
18. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità legale;
19. **di disporre** la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e degli artt. 20 e 23 del d.lgs. 36/2023.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2301 del 11/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 11/08/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 136 del 11/08/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5276	1	1-637-1	IMP.EL. SRL	162.420,96

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 12/08/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.